



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 12 Schuldrecht AT – Rücktritt und Verbraucher-Widerruf

A. Rücktritt - Überblick

- Wie bereits das Schadenersatzrecht der §§ 280 ff. BGB, das wir in der letzten Einheit behandelt haben, gehört auch der **Rücktritt** zum allgemeinen Leistungsstörungenrecht als **Teil des Schuldrecht AT**.
- Die **allgemeinen Voraussetzungen des Rücktritts** sind geregelt in **§ 323 BGB**, die **Rechtsfolge** befindet sich **§ 346 BGB**.
- Gem. § 346 Abs. 1 BGB wandelt sich das Schuldverhältnis im Falle eines Rücktritts in ein sog. „**Rückgewährschuldverhältnis**“ um. Vereinfacht gesagt bedeutet dies, dass sich die Hauptleistungspflichten aus dem Schuldverhältnis umkehren. So kann z.B. ein **Käufer**, der gegen Zahlung eines Geldbetrages eine Sache erworben hat, nun nicht mehr die Sache, wohl aber sein **Geld (zurück)verlangen**. Der **Verkäufer** wiederum bekommt einen Anspruch auf **Rückgewähr der Sache**.
- Anhand dieser Rechtsfolge lassen sich auch die Unterschiede zwischen den von uns bisher behandelten Rechten des Gläubigers erkennen: Im **Unterschied zum Schadenersatz** der §§ 280 ff. BGB bekommt der Gläubiger **keinen Ersatzanspruch**, sondern lediglich den von ihm **zuvor geleisteten Gegenstand zurück** (weshalb die Voraussetzungen für einen Rücktritt auch niedriger sind als für einen Schadenersatzanspruch). Im Unterschied zum Anfechtungsrecht der §§ 119 ff. BGB, das wir aus dem BGB-AT kennen, gilt das **Schuldverhältnis** nicht als von Anfang an („ex tunc“) unwirksam, sondern wird lediglich **ab dem Rücktritt („ex nunc“) umgewandelt**; es besteht mithin als umgewandeltes Schuldverhältnis fort.

§ 12 Schuldrecht AT – Rücktritt und Verbraucher-Widerruf

B. Rücktritt – Schema

- **§ 323 Abs. 1 BGB** enthalten als wesentlichen Rücktrittsgrund die Voraussetzungen des **Rücktritts wegen Nicht- oder Schlechtleistungen trotz Fristsetzung**. Darüber hinaus existiert in **§ 326 Abs. 5 BGB** ein weiterer wichtiger Rücktrittsgrund, der **Rücktritt wegen Unmöglichkeit** der Leistung. Die Voraussetzungen ähneln denen, die wir aus dem Schadenersatzrecht kennen, unterscheiden sich aber insbesondere dadurch, dass **kein Vertretenmüssen des Schuldners erforderlich** ist.

Rücktritt nach §§ 323 Abs. 1, 346 BGB

- a) Gegenseitiger Vertrag gem. § 323 Abs. 1 BGB
- b) Pflichtverletzung in Form der Nicht- oder Schlechtleistung
- c) Fristsetzung gem. § 323 Abs. 1 BGB
 - Setzung einer angemessenen Frist, die sodann verstrichen ist
 - Fristsetzung kann gem. § 323 Abs. 2 BGB auch entbehrlich sein
- d) Rücktrittserklärung gem. § 349 BGB

Rücktritt nach §§ 326 Abs. 5, 323 Abs. 1, 346 BGB

- a) Gegenseitiger Vertrag gem. § 323 Abs. 1 BGB
- b) Pflichtverletzung in Form der Unmöglichkeit nach § 275 BGB
- c) Rücktrittserklärung gem. § 349 BGB

Rechtsfolge

- Rückgewährschuldverhältnis, § 346 Abs. 1 BGB
- Ggf. Wertersatz, § 346 Abs. 2 BGB

§ 12 Schuldrecht AT – Rücktritt und Verbraucher-Widerruf

C. Verbraucher-Widerruf - Überblick

- Das **Widerrufsrecht für Verbraucher** gehört zu den Rechtsinstituten, die erst spät durch den Einfluss des EU-Rechts in das BGB Einzug gehalten haben (vgl. Foliensatz § 2).
- Die **Basisnorm** des Verbraucher-Widerrufs ist **§ 355 BGB**. In ihm ist geregelt, dass ein vom Gesetz vorgesehener **Verbrauchervertrag mit gesetzlichem Widerrufsrecht** vorliegen muss (§ 355 Abs. 1 BGB), dass eine **Widerrufserklärung** innerhalb einer **Widerrufsfrist von 14 Tage** abgegeben werden muss (§ 355 Abs. 2 BGB) und dass die **Rechtsfolge** des Widerrufs die Entstehung eines **Rückgewährschuldverhältnisses** ist (§ 355 Abs. 3 BGB). (Aus diesem Grund ist die Bezeichnung als „Widerruf“ auch etwas irreführend, da das Recht des Verbrauchers nicht viel mit einem Widerruf, wie wir ihn aus dem BGB-AT kennen, gemeint hat. Stattdessen handelt es sich eher um eine Art grundlosen Rücktritt).
- Die **einzelnen Widerrufsgründe sind etwas verstreut in teils unübersichtlicher Weise geregelt**. Wir werden uns der Einfachheit halber nur die für Sie privat vermutlich relevantesten Widerrufsgründe ansehen (ohne dass Sie diese in einem Gutachten genau prüfen müssten):
 - **Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge**, § 312b BGB
 - **Fernabsatzgeschäfte**, § 312c BGB
 - **Verbraucherdarlehensverträge**, § 495 BGB
 - **Ratenlieferungsverträge**, § 510 BGB, (z.B.: Buchreihen § 510 Abs. 1, Nr. 1 BGB , Zeitungen (Nr. 2), Buchclub (Nr. 3))

§ 12 Schuldrecht AT – Rücktritt und Verbraucher-Widerruf

D. Verbraucher-Widerruf – Schema

a) Vertrag mit Widerrufsrecht

- z.B. § 312b BGB (insbes. Haustürgeschäfte), § 312c BGB (Fernabsatzverträge), § 495 BGB (Verbraucherdarlehen), § 510 BGB (Ratenlieferungsverträge), § 650i BGB (Verbraucherbauvertrag) mit Widerrufsrecht nach § 650i BGB

b) Persönliche Voraussetzungen: Verbraucher und Unternehmer

- Erklärender muss **Verbraucher** sein. **Definition in § 13 BGB:** „Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.“
- Erklärungsgegner muss **Unternehmer** sein. **Definition in § 14 BGB:** „Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.“

c) Widerrufserklärung, § 355 Abs. 1 S. 2-4 BGB

- Ggü. dem Unternehmer zu erklären; Widerrufsabsicht muss erkennbar sein; Begründung ist nicht erforderlich

d) Widerrufsfrist, § 355 Abs. 2 BGB

- **14 Tage**, i.d.R. ab Vertragsschluss; es **genügt Absendung der Erklärung** innerhalb der Frist, **Zugang kann auch später erfolgen (§ 355 Abs. 1 S. 5 BGB)**

Rechtsfolge: Rückgewährschuldverhältnis, § 355 Abs. 3 S. 1 BGB

- Ähnt den Rechtsfolgen des Rücktritts: Ursprüngliches Schuldverhältnis erlischt und wandelt sich in ein Rückgewährschuldverhältnis um
- **Hinweis:** Bei Fernabsatzverträgen und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen trägt der Verbraucher ggf. die **Kosten der Rücksendung**, sofern er vom Unternehmer auf diese Möglichkeit zuvor hingewiesen wurde, § 357 Abs. 5 BGB
- **Achtung:** Ab dem 28.5.2022 gilt Folgendes hinsichtlich **digitaler Produkte** nach § 357 Abs. 8 BGB: entsprechende Anwendung des § 327p BGB, das bedeutet: **keine weitere Nutzung des digitalen Produkts im Falle eines Widerrufs!**

§ 12 Schuldrecht AT – Rücktritt und Verbraucher-Widerruf

Main Take-Away

- Der Rücktritt und der Verbraucher-Widerruf sind Gestaltungsrechte aus dem Schuldrecht AT, die die Möglichkeit verleihen, sich von einem Vertrag zu lösen.
- Die allgemeinen **Voraussetzungen des Rücktritts** sind in **§ 323 BGB** geregelt, wobei in **§ 326 Abs. 5 BGB** zudem der **Rücktrittsgrund der Unmöglichkeit** niedergelegt ist.
- Die Basisnorm des **Verbraucher-Widerrufs** ist der **§ 355 BGB**. Voraussetzung ihrer Anwendung ist, dass das **Gesetz einem Verbraucher** gegenüber einem Unternehmer bei einem spezifischen Vertragstyp **ein Widerrufsrecht eingeräumt** hat (§ 355 BGB als solcher verleiht kein Widerrufsrecht).
- Die **Rechtsfolge** sowohl **des Rücktritts** als auch **des Verbraucher-Widerrufs** ist ein **Rückgewährschuldverhältnis**, d.h. an die Stelle des ursprünglichen Schuldverhältnisses tritt ein Schuldverhältnis mit umgekehrten Hauptleistungspflichten (**§ 346 Abs. 1 BGB** beim Rücktritt, **§ 355 Abs. 3 BGB** beim Verbraucher-Widerruf).